

03 B 59

07 JUL. 2016

A 1368

JACQUES BOCKEL Sàrl

S.à.r.l. au capital de 300.000 Euros

Siège social 12 rue des Sources à 67700 SAVERNE (ancien)

16 rue des Rustauds à 67700 MONSWILLER (nouveau)

RCS SAVERNE 445 070 311 00011

PROCES-VERBAL

- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 21 JUIN 2016 -

L'an " deux mille seize, et le vingt-un juin à 18 heures ", les associés se sont réunis au siège social 12 rue des Sources à 67700 SAVERNE en assemblée ordinaire sur convocation faite par la gérance.

^{extra}

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Jacques BOCKEL, propriétaire de 2788 parts
- Monsieur Jérémy BOCKEL, propriétaire de 380 parts
- Madame Véronique SCHOTT, propriétaire de 480 parts
- Monsieur DOMENEGHETTY Matthieu, propriétaire de 352 parts

L'assemblée réunissant plus de la moitié des parts sociales peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Total des parts présentes ou représentées : 4000 parts sur les 4000 parts composants le capital social.

Monsieur Jacques BOCKEL préside la séance en sa qualité de gérant.

Le Président met à la disposition des associés :

- un exemplaire des statuts modifiés de la société
- le texte des projets de résolutions

Le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- transfert du siège social
- l'adoption de statuts modifiés

Après la discussion, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour :

[Handwritten signatures]

nn

Première résolution

L'assemblée des associés décide de transférer le siège social au 16, rue des Rustauds à 67 700 MONSWILLER à compter du 01 JUILLET 2016.

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE.

Deuxième résolution

L'assemblée des associés, décide, en conséquence, de modifier ainsi qu'il suit l'article 4 des statuts.

Article 4 – Siège social

La siège social est fixé au: **16, rue des Rustauds à 67 700 MONSWILLER.** Il pourra être transféré en tout autre endroit du département par simple décision de la gérance.

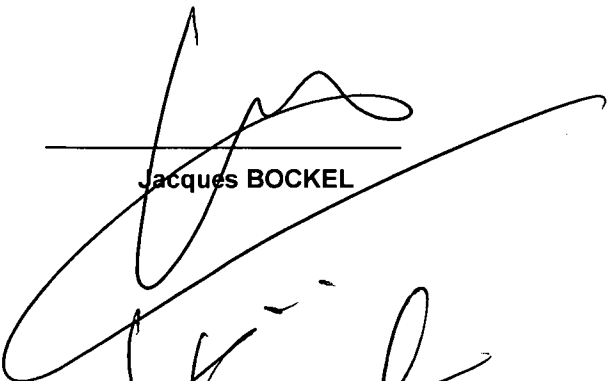
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE.

CLOTURE

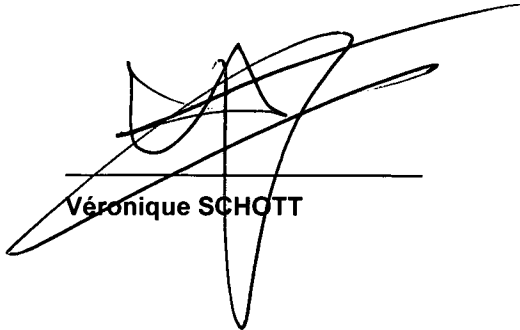
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et les associés.

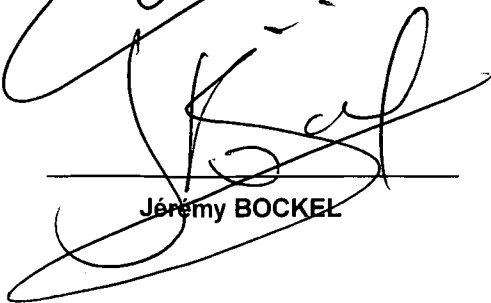
Fait à Saverne,
Le 21 JUIN 2016



Jacques BOCKEL



Véronique SCHOTT



Jérôme BOCKEL



Matthieu DOMENEGUETTY

JACQUES BOCKEL Sàrl

S.à.r.l. au capital de 300.000 Euros

Siège social 12 rue des Sources à 67700 SAVERNE (ancien)

16 rue des Rustauds à 67700 MONSWILLER (nouveau)

RCS SAVERNE 445 070 311 00011

STATUTS modifiés le 21 juin 2016

Les soussignés :

- Monsieur Jacques BOCKEL

Né le 27 février 1959 à Saverne

marié avec Mme Marie-Françoise MENG, née à Provins le 21 mars 1954, sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts, aux termes du contrat de mariage reçu par Me CRIQUI, notaire à Saverne, le 25 mai 1979. Il est précisé que par acte notarié daté le 09 novembre 2001, les époux BOCKEL-MENG ont adopté le régime de la séparation de biens, homologué par jugement en date du 15 mars 2002, par le Tribunal de Grande Instance de Saverne.

Demeurant 14 Grand-rue à 67700 MONSWILLER

- Monsieur JérémY BOCKEL

Né le 17 avril 1982 à 67700 SAVERNE

Célibataire

Demeurant 14 Grand-rue à 67700 MONSWILLER

Ont établi et signé le 29 janvier 2003 à SAVERNE, ainsi qu'il suit les statuts de la société à responsabilité limitée constituée par le présent acte.

Article 1er - Forme

Il existe entre les propriétaires des parts créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 24 juillet 1966 et l'ordonnance du 19 septembre 1945 et par les présents statuts.

Article 2 - Dénomination

La dénomination est : JACQUES BOCKEL Srl

Le sigle est : JACQUES BOCKEL

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, devront non seulement faire précéder ou suivre la dénomination sociale des mots " Société à responsabilité limitée " ou des lettres S.A.R.L. et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 3 - Objet

La société a pour objet la fabrication et la commercialisation de chocolats, de confiserie et de glaces.

Elle peut réaliser toutes opérations compatibles avec son objet social et qui se rapportent à cet objet.

La société pourra créer, acquérir tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique, les exploiter et concéder toutes licences d'exploitation en tous pays d'une manière générale, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet de la société ou à des objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.

Article 4 - Siège social

Le siège social est situé à 16 rue des Rustauds à 67700 MONSWILLER.

Il pourra être transféré dans le même département par simple décision de la gérance et partout ailleurs, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à 99 années à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Article 6 - Apports - Formation du capital - Capital Social

I. APPORTS EN NUMERAIRE

Lors de la création de la société, les apports en numéraire, intégralement libérés d'un montant égal au total du capital social de 7 500 euros, divisé en 100 parts sociales de 75 euros chacune, donnent lieu aux attributions ci-après de parts sociales :

- 1. Monsieur Jacques BOCKEL

fait apport de la somme de 750 euros
représentés par 10 parts sociales numérotées de 1 à 10

Monsieur Jacques BOCKEL déclare effectuer cet apport en emploi de sommes d'un même montant issues de revenus propres depuis l'homologation de séparation de biens. Il fait cette déclaration afin que les parts souscrites au moyen de derniers propres constituent des propres.

Madame Marie-Françoise MENG, agissant en qualité de conjoint séparé de biens déclare reconnaître l'origine des derniers propres à son époux et accepte que les parts souscrites au moyen desdits derniers soient propres à son époux à titre d'emploi et conformément à l'article 1434 du code civil.

- 2. Monsieur JérémY BOCKEL

fait apport de la somme de 6 750 euros
représentés par 90 parts sociales numérotées de 11 à 100

Les parts sociales, entièrement souscrites sont libérées d'un montant de 7 500 euros.

La somme de 7 500 euros a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation le 23 janvier 2003 à la Caisse d'Epargne sous le numéro 08.7704558.02

Elle ne pourra en être retirée par la gérance avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Le certificat du dépositaire, avec la liste des souscripteurs et l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées est annexé aux présents statuts.

Lors de l'augmentation de capital en date du 05 août 2003,

- 3. Madame Véronique SCHOTT

fait apport de la somme de 10 050 euros
représentés par 134 parts sociales numérotées de 101 à 234

Les parts sociales, entièrement souscrites sont libérées du cinquième soit 2.010,00 euros.

La somme de 2.010,00 euros a été régulièrement déposée à un compte intitulé "augmentation de capital" n° 08.7704508.01 ouvert au nom de la société le 27 juin 2003 à la Caisse d'Epargne, ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par ladite banque annexé aux présentes.

La libération du surplus, pour une somme de 8.040,00 euros, interviendra en une ou plusieurs fois sur décision de l'assemblée dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date de l'augmentation de capital.

II. APPORTS EN NATURE

Lors de l'augmentation de capital en date du 05 août 2003, **Monsieur Jacques BOCKEL** associé, apporte à la Société, sous les garanties ordinaires et de droit:

- Sa clientèle ;
- Pour laquelle **Monsieur Jacques BOCKEL** est immatriculé à la chambre des métiers de Strasbourg, sous le numéro 332 005 917 ;
- L'actif immobilisé et les dettes directement afférentes à cet actif ;
- Ainsi que le nom commercial et autres marques.

Ces éléments ont été évalués à **132.450,00 €**, sur le vu du rapport annexé aux présents statuts de M. Bertrand WEISS, commissaire aux apports, désigné par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Saverne rendue le 16 juin 2003.

Cet apport en nature est rémunéré par 1766 parts sociales numérotées de 235 à 2000.

III. RECAPITULATIF - CAPITAL SOCIAL

Faisant suite à l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2013, le capital social est désormais fixé à la somme de 300.000,00 euros.

Il est divisé en 4000 parts de 75 euros chacune, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux, en proportion de leurs apports respectifs, et tenant compte des cessions de parts du 07/08/2007 (à Matthieu DOMENEGHETTY), du 27/12/2012 (à Véronique SCHOTT et du 05/06/2013 à Matthieu DOMENEGHETTY et Jérémie BOCKEL) de la manière suivante :

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - Monsieur Jacques BOCKEL | 2788 parts |
| - Monsieur Jérémie BOCKEL | 380 parts |
| - Madame Véronique SCHOTT | 480 parts |
| - Monsieur Matthieu DOMENEGHETTY | 352 parts |

Soit au total : 4000 parts

Article 7 - Avantages particuliers

Les présents statuts ne présentent aucun avantage particulier.

ARTICLE 8 - TRANSMISSION & CESSION DE PARTS SOCIALES

En cas de transmission de parts sociales par voie de succession de liquidation de communautés de biens entre époux, l'héritier ou le conjoint ne peut devenir associé qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Le délai de trois mois imparti à la société pour statuer, court à partir de la notification effectuée par le bénéficiaire de la transmission à la société et à chacun des associés.

En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions légales.

Toute cession de parts sociales à un tiers étranger à la société ne peut avoir lieu qu'avec le consentement des associés dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 9- MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

En cas d'augmentation de capital par création de nouvelles parts sociales ou de réduction du capital, la répartition des parts prévue à l'article 6 sera modifiée en conséquence.

Les modifications apportées à cette répartition seront décidées dans les formes prévues pour la modification des statuts.

ARTICLE 10 - COMMUNICATION DES DOCUMENTS SOCIAUX

Les associés peuvent obtenir la délivrance ou prendre connaissance des documents sociaux dans les conditions prévues par la loi et les règlements.

ARTICLE 11 - RESPONSABILITE DES PREMIERS GERANTS & DES ASSOCIES

Les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est imputable sont solidairement responsables dans les conditions prévues par la loi.

Lorsque les associés n'approuvent pas une convention passée entre la société et l'un des gérants ou associés, le gérant ou l'associé contractant supporte les conséquences du contrat préjudiciable à la société.

ARTICLE 12 - GERANCE

La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur, à la majorité requise pour les décisions ordinaires avec ou sans limitation de durée.

Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

Toutefois, dans les rapports de la gérance avec la société, et à titre de mesure d'ordre interne ne pouvant être opposés aux tiers, ni invoqués par eux, il est expressément convenu que tout achat, vente ou échange d'immeuble ou de fonds de commerce, toute constitution d'hypothèque sur les immeubles sociaux ou de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant ou pouvant appartenir à la société, la fondation de toute société constituée ou à constituer, ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés et, s'ils emportent directement ou indirectement modification de l'objet social, par une décision collective extraordinaire.

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement suivant le cas, envers les tiers et envers la société dans les cas prévus par la loi.

ARTICLE 13 - FONDES DE POUVOIRS

Le ou les gérants peuvent déléguer d'un commun accord les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs fondés de pouvoirs associés ou non, pour assurer la direction technique des affaires de la société et passer avec ce ou ces directeurs des traités déterminant l'étendue de leurs attributions et pouvoirs, la durée de leurs fonctions et l'importance de leurs avantages fixes ou proportionnels apportés au compte des frais généraux. Ils peuvent aussi de la même manière et sous leur responsabilité, constituer les mandataires spéciaux ou temporaires.

ARTICLE 14 - DECISIONS DES ASSOCIES

Les décisions des associés sont prises soit par délibération de leur assemblée, soit par consultation écrite.

Toutefois, les décisions sont toujours prises en assemblée lorsqu'elles ont trait

- à l'approbation des comptes annuels et du rapport de gestion;
- aux prélèvements affectés à la formation de tout fonds de réserve;
- à la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont l'assemblée a la disposition
- à la détermination de la part des sommes distribuables attribuées aux associés sous forme de dividendes;
- à la réduction du capital.

Les assemblées ont lieu soit au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans l'avis de convocation.

ARTICLE 15- COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice a une durée de douze mois qui commence le 1^{er} juillet et finit le 30 juin. Par exception, le premier exercice social commencera le 01 février 2003 et sera clos le 30 juin 2004.

Sur les bénéfices nets de l'exercice diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait un prélèvement qui doit être au moins égal au minimum obligatoire, destiné à constituer le fonds de réserve légale. Après prélèvement éventuel des sommes mises en réserve ou à reporter à nouveau sur l'exercice suivant, le solde, s'il en existe, est réparti entre les associés.

ARTICLE 16- DISSOLUTION & LIQUIDATION

En cas de dissolution et de liquidation, il est opéré conformément à la loi.

ARTICLE 17- CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant le cours de la société ou sa liquidation, soit entre les associés ou leurs héritiers, représentants et ayants cause, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront soumises aux tribunaux compétents du lieu du siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé ou gérant sera tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du lieu du siège social et toutes les assignations ou significations seront régulièrement délivrées à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel ; à défaut d'élection de

domicile, les assignations ou significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du siège social.

ARTICLE 18 - PREMIERS ENGAGEMENTS

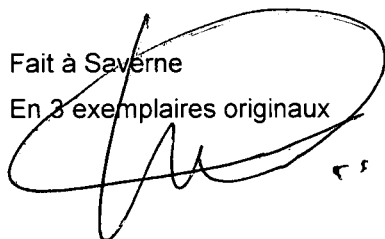
Les associés donnent mandat à **Monsieur Jacques BOCKEL**, associé, qui accepte, de prendre les engagements ou d'accomplir les actes pour le compte de la société, d'engager tous les frais, droits et honoraires entraînés par le présent acte et ses suites, dont le détail figure en annexe sur l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation.

Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société après vérification par l'assemblée des associés, postérieurement à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, de leur conformité et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

Tous pouvoirs sont donnés à **Monsieur Jacques BOCKEL**, à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la Loi, et notamment à l'effet de faire insérer l'avis de constitution dans un journal habilité à publier les annonces légales dans le département du siège social.

Fait à Saverne

En 3 exemplaires originaux



Mise à jour le 21 juin 2016

03 B 59

07 JUIL. 2016

A 1368

JACQUES BOCKEL Sàrl

S.à.r.l. au capital de 300.000 Euros

Siège social 12 rue des Sources à 67700 SAVERNE (ancien)

16 rue des Rustauds à 67700 MONSWILLER (nouveau)

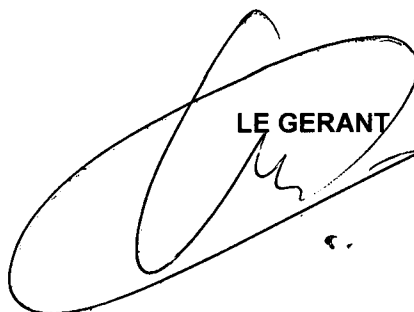
RCS SAVERNE 445 070 311 00011

Liste des sièges antérieurs

Ancien Siège

12, rue des sources
67700 SAVERNE

**De la création
jusqu'au 01/07/2016**


LE GERANT